

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA



QUADRO - RESUMO



Elemento	Síntese
Contexto	O autor quitou integralmente empréstimo pessoal junto ao réu em 10/11/2024; o banco manteve a negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito após a quitação.
Controvérsia	Se a manutenção da inscrição negativa após a quitação integral da dívida, e após escoado o prazo do art. 43, CDC c/c Súmula 548/STJ, gera dever de indenizar.
Fundamento	Súmula 548/STJ; art. 43, §§ 1º e 3º, do CDC; arts. 186 e 927 do Código Civil.
Prova relevante	Comprovante de quitação (Doc. 3); extrato SPC/Serasa com a negativação ainda ativa após a quitação (Doc. 4); e-mail de recusa de crédito comercial pelo fornecedor do autor (Doc. 6).
Pedido	Tutela de urgência para exclusão imediata da negativação; indenização por danos morais (R\$ 10.000,00) e materiais (R\$ 3.200,00).

Ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/SP

ROBERTO CARLOS ALMEIDA SANTOS, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 11.222.333-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 111.222.333-44, residente e domiciliado na Rua das Acácias, nº 250, Jardim Aquarius, São José dos Campos/SP, CEP 12246-000, e-mail roberto.santos@exemplo.com.br, por seu advogado que esta subscreve (procuração anexa), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face de BANCO FICTÍCIO NACIONAL S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0001-00, com sede na Avenida Central, nº 1.000, Centro, São Paulo/SP, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I — DOS FATOS

Em 15/01/2024, o autor contraiu empréstimo pessoal no valor de R\$ 8.000,00 junto ao réu, a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais.

Em 10/11/2024, o autor quitou integralmente a última parcela do empréstimo, conforme comprovante de pagamento em anexo (Doc. 3).

Nos termos do art. 43, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia ao réu promover a baixa da inscrição negativa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do pagamento integral do débito.

Ocorre que, ao tentar contratar novo financiamento para sua atividade comercial, o autor foi surpreendido, em 05/12/2024, ao constatar que seu nome permanecia inscrito nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/Serasa) pela mesma dívida já quitada havia quase um mês (Doc. 4 — extrato SPC/Serasa).

Em 06/12/2024, o autor entrou em contato com o SAC do réu (protocolo nº 445566), sem que a situação fosse resolvida (Doc. 5 — comprovante de protocolo).

Em 10/12/2024, em razão da negativação indevida, o fornecedor do autor recusou a concessão de crédito para aquisição de mercadoria destinada à revenda em seu comércio, causando-lhe prejuízo material direto (Doc. 6 — e-mail de recusa do fornecedor).

Para melhor visualização da sequência dos fatos, veja-se a linha do tempo abaixo.

Data	Fato	Documento	Observação
15/01/2024	Contratação do empréstimo pessoal (R\$ 8.000,00, 12x)	Doc. 2 — contrato	
10/11/2024	Quitação integral da última parcela	Doc. 3 — comprovante de pagamento	
20/11/2024	Vencimento do prazo do art. 43 § 3º CDC / Súmula 548 STJ (5 dias úteis) sem baixa	—	
05/12/2024	Autor constata que a negativação permanece ativa	Doc. 4 — extrato SPC/Serasa	
06/12/2024	Contato com o SAC do réu sem solução (protocolo 445566)	Doc. 5 — comprovante de protocolo	
10/12/2024	Recusa de crédito comercial pelo fornecedor do autor	Doc. 6 — e-mail de recusa	

II — DA TUTELA DE URGÊNCIA

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência.

Requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC)	
Probabilidade do direito	Comprovante de quitação (Doc. 3) somado ao extrato que demonstra a negativação ainda ativa após o pagamento (Doc. 4), à vista do prazo do art. 43 § 3º CDC e da Súmula 548/STJ.
Perigo de dano	O autor é comerciante e depende de crédito para sua atividade; a manutenção da negativação já lhe custou uma recusa concreta de crédito comercial (Doc. 6), e cada dia de manutenção agrava o prejuízo à sua atividade econômica.

Diante do exposto, requer a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar ao réu que promova a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/Serasa) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo.

III – DO DIREITO

O art. 43, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor exige que a correção de informação de cadastro inexata seja comunicada em até 5 (cinco) dias úteis.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou essa exigência para a hipótese de pagamento integral do débito, conforme a súmula abaixo.

Súmula 548/STJ	"Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito."
-----------------------	---

No caso concreto, o réu ultrapassou em muito esse prazo: a quitação ocorreu em 10/11/2024 e a negativação ainda estava ativa em 05/12/2024, quase um mês depois.

A manutenção indevida da inscrição, somada à ausência de solução administrativa (Doc. 5), configura ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, gerando o dever de indenizar.

IV — DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS

A manutenção indevida da inscrição após a quitação, nos moldes da Súmula 548/STJ já citada, caracteriza dano moral in re ipsa: a lesão à honra objetiva e à credibilidade do consumidor decorre do próprio fato da manutenção indevida, dispensada a prova de prejuízo concreto quanto a esse dano.

Já o dano material decorre diretamente da recusa de crédito comercial documentada no Doc. 6, consistindo em lucros cessantes pela perda da oportunidade de revenda da mercadoria.

Tipo de dano	Valor	Documento/Prova	Base/Observação
Dano moral	R\$ 10.000,00	Docs. 3, 4 e 5	Dano in re ipsa — manutenção indevida da negativação após a quitação
Dano material (lucros cessantes)	R\$ 3.200,00	Doc. 6	Recusa de crédito comercial documentada, valor correspondente à margem da revenda recusada

V — DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

- a) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar ao réu que promova a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/Serasa) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária;
- b) a citação do réu para, querendo, apresentar contestação, sob pena de revelia;
- c) ao final, a confirmação da tutela de urgência e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- d) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais);
- e) a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Para comprovar os fatos alegados, requer-se a produção das seguintes provas:

- Prova documental, já anexada com esta inicial (Docs. 1 a 6);
- Depoimento pessoal do representante legal do réu;
- Prova testemunhal, se necessária, a ser oportunamente arrolada;
- Juntada de eventuais documentos supervenientes.

VI – DO VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), correspondente à soma dos danos morais e materiais postulados.

Termos em que,

Pede deferimento.

AE

ANGELO EPIFANIO

A D V O C A C I A

OAB/SP XXXXX

www.angeloeipifanio.com.br
contato@angeloeipifanio.com.br
(12) 99999-9999

São José dos Campos, 15 de janeiro de 2025.

Angelo Epifanio

OAB/SP [XXXXXX]